

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ. VIII° CIVILE – II° Collegio

così composta:

dott. Giampiero Barrasso	Presidente
dott. Giuseppe Staglianò	Consigliere rel.
dott.ssa Gemma Carlomusto	Consigliere

Riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente

S e n t e n z a

nella causa civile di nuovo rito di II grado iscritta al n. 1601 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2015, posta in deliberazione all'udienza collegiale del 4/3/2021, vertente

tra

Parte_1, elettivamente domiciliato in Roma, Via Alessandria n. 129, presso lo studio dell'Avv. Bruno Guglielmetti, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;

- Appellante -

e

Controparte_1, elettivamente domiciliata in Roma, Via della Pineta di Ostia n. 36, presso lo studio dell'Avv. Anna Maria Palmigiano, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;

- Appellata -

Oggetto: *Occupazione sine titulo*

Conclusioni: come da scritti difensivi.

Svolgimento del processo

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ritualmente notificato, la sig.ra **Controparte_1** adiva il Tribunale di Roma assumendo di essere proprietaria dell'immobile sito in Roma, Via Padre Massaruti n. 115, posto al piano terra, e che in data 15/3/2002 aveva contratto matrimonio con il sig. **Parte_1**, convenendo la separazione dei beni quale regime patrimoniale della famiglia; quindi faceva presente che entrambi i coniugi avevano deciso di adibire detto immobile a casa coniugale e che dalla loro unione non erano nati figli.

La ricorrente aggiungeva che a distanza di anni, stante il deterioramento dei rapporti coniugali *“per colpa ed esclusiva responsabilità del sig. **Pt_1**”,* si era vista costretta ad allontanarsi dalla casa coniugale, sebbene fosse di sua esclusiva proprietà, *“al fine di proteggere la propria incolumità psico-fisica”*, e che successivamente aveva incardinato dinanzi al Tribunale di Roma un apposito procedimento di separazione giudiziale, all'esito del quale il Presidente, con specifico riferimento alla sorte dell'immobile, aveva stabilito che *“la casa coniugale, in difetto di prole, la quale soltanto consente la costituzione di un diritto di godimento che si sovrapponga al titolo di proprietà in capo all'altro coniuge, non [poteva] essere assegnata”*, sicché ogni questione al riguardo esistente tra i coniugi –peraltro già fisicamente separati- avrebbe dovuto essere regolata *“in base alle norme sulla (com)proprietà o possesso”*.

Pertanto, a seguito di tale ordinanza, la sig.ra **CP_1** aveva ripetutamente chiesto il rilascio dell'immobile di sua proprietà al sig. **Pt_1** il quale però aveva continuato ad abitarlo senza alcun titolo, tanto che la ricorrente si era vista costretta non solo ad andare ad abitare con i propri genitori, ma anche ad incardinare un apposito procedimento possessorio all'esito del quale era stata riconosciuta la fondatezza della sua pretesa, seppur senza che fosse ordinato l'immediato rilascio dell'appartamento al sig. **Pt_1**.

Ciò premesso, tenuto conto che il sig. **Pt_1** non aveva ancora rilasciato detto immobile, la sig.ra **CP_1** -che, pur non potendo usufruirne, comunque si trovava costretta a pagare la somma di Euro 1.200,00 al mese a titolo di mutuo, oltre alle spese ordinarie, alle utenze e all' **Org_1** veva deciso di adire l'Autorità giudiziaria affinché fosse accertata la detenzione *“sine titolo”* da parte del predetto (che, peraltro, ne aveva indebitamente concesso il parziale godimento a tale sig. **Persona_1**), con conseguente condanna del medesimo (e dello stesso **Per_1**) all'immediato rilascio dell'appartamento e alla rifusione delle spese processuali.

Costituitosi in giudizio, il sig. **Parte_1** eccepiva che l'appartamento in questione fosse solo apparentemente di proprietà della sig.ra **CP_1** in quanto anch'egli ne era comproprietario, come comprovato anche dal fatto che sia nel contratto di mutuo del 30 marzo 2004, sia in quello successivamente stipulato in data 30 ottobre 2007, entrambi i coniugi avevano assunto la qualità di parte mutuataria; inoltre aggiungeva di aver provveduto in via esclusiva al pagamento dei ratei di mutuo *“quanto meno fino all'anno 2010”*, allorché, rimasto disoccupato, vi aveva provveduto soltanto la sig.ra **CP_1**.

Pertanto, nell'affermare che l'intestazione del bene in capo alla sola sig.ra **CP_1** era simulata e che tale scelta era stata determinata soltanto da motivi *“fiscali e imprenditoriali”*, il sig. **Pt_1** in via

riconvenzionale, chiedeva di essere riconosciuto comproprietario dell'immobile nella misura del 50% o, in subordine, che la sig.ra CP_1 fosse condannata a restituirgli la somma di Euro 95.062,91 da lui versata a titolo di mutuo, nonché a rifondergli le spese sostenute per la ristrutturazione dell'appartamento e per il suo arredo; in via ulteriormente subordinata, nell'affermare l'esistenza di un rapporto di comodato in suo favore, chiedeva che, una volta dichiarata la risoluzione del medesimo, fosse stabilita una data per il rilascio dell'immobile che tenesse conto del pregresso stato di coniugio, del ruolo di mutuatario da lui rivestito, del rilevante importo da lui versato e, comunque, del suo stato di invalidità civile; il tutto con vittoria di spese processuali.

Con ordinanza depositata in data 2/3/2015, il Tribunale, dopo aver dichiarato l'estinzione del procedimento nei confronti del sig. Persona_1 (nei cui confronti la ricorrente aveva rinunciato ad ogni pretesa), accoglieva la domanda proposta dalla sig.ra CP_1 nei confronti del sig. Pt_1 rigettando, al contempo, le domande riconvenzionali avanzate da quest'ultimo; per l'effetto, condannava il sig. Pt_1 al rilascio dell'immobile di proprietà della ricorrente, perché da costui occupato senza titolo, nonché alla rifusione delle spese processuali.

Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. Pt_1 proponeva appello avverso tale decisione, assumendone l'erroneità e l'ingiustizia.

Con un primo motivo di doglianza, l'appellante, dopo aver sostenuto l'erronea applicazione del rito di cui all'art. 702 bis c.p.c. *"stante la complessità del giudizio"*, lamentava la mancata valutazione, ai fini dell'accertamento della simulazione dell'esclusiva intestazione dell'appartamento in capo alla di lui moglie, dei due contratti di mutuo che, in quanto dotati di forma scritta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1414 e 1350 c.c. erano in grado di integrare un'adequata prova al riguardo; inoltre assumeva che dal testo di entrambi i contratti emergeva che la somma era stata erogata sia al sig. Pt_1 che alla sig.ra CP_1 per l'acquisto dell'immobile di Via Padre Massaruti n. 115, con la conseguenza che esso era stato certamente acquistato da entrambi, tanto che lo stesso appellante dal 2004 al 2010 aveva sempre pagato i relativi ratei.

Con un secondo motivo di appello, poi, il sig. Pt_1 sosteneva l'erroneità della decisione laddove il Tribunale aveva ritenuto non provata l'esistenza di un contratto di comodato.

In particolare, secondo l'appellante, il solo fatto che entrambi i coniugi avessero eletto tale immobile quale dimora familiare aveva comportato l'insorgenza di un *"diritto di abitazione in favore del coniuge non proprietario a favore del quale si [era] costituito un comodato (sub specie di godimento del bene immobile) ex art. 1803 c.c."*, la cui causa andava rinvenuta nella costituzione del nucleo familiare *"con diritto dei partecipanti (coniugi) al godimento del bene; uno (la CP_1 quale proprietaria-comodante, l'altro (il Pt_1 quale comodatario)"*.

Pertanto, al momento della declaratoria della separazione dei coniugi, la sig.ra CP_1 avrebbe dovuto richiedere la declaratoria della cessazione del comodato ai sensi dell'art. 1908, comma 2, c.c., e non la sola *"liberazione dell'immobile"*: ne conseguiva che il Tribunale non solo avrebbe dovuto ritenere provata l'esistenza del comodato *"quanto meno fino al provvedimento di separazione (marzo 2012)"*, ma anche concedere allo stesso sig. Pt_1 un congruo termine per il

rilascio dell'immobile, tenendo anche conto della sua condizione di invalido e di soggetto privo di reddito.

Infine, con un ultimo motivo di impugnazione, l'appellante lamentava che l'impugnata ordinanza fosse affetta da ultrapetizione, in quanto lo aveva condannato ad un risarcimento del danno per occupazione "*sine titulo*" che, in realtà, la sig.ra **CP_1** non aveva mai effettivamente chiesto, omettendo, al contempo, di condannare la medesima alla restituzione della somma di Euro 95.062,91 in ragione di un'inammissibile compensazione tra i rispettivi crediti.

In ogni caso, poi, l'appellante sosteneva che, anche qualora fosse mai stata configurabile un'occupazione senza titolo dell'immobile, essa avrebbe potuto farsi risalire solo al momento in cui la sig.ra **CP_1** a seguito della pronunzia della separazione (marzo 2012), gli aveva inviato una diffida al rilascio, sicché la stessa non poteva essersi protratta per più di due anni e mezzo.

Ciò premesso, l'appellante concludeva chiedendo l'integrale riforma dell'impugnata ordinanza e, per l'effetto, l'accoglimento delle domande proposte in primo grado in via riconvenzionale, con vittoria di spese di lite.

Costituitasi in giudizio, l'appellata, dopo aver riepilogato i fatti di causa, si limitava a resistere, chiedendo il rigetto dello spiegato gravame, con la condanna dell'appellante al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. ed alla rifusione delle spese del grado di appello.

All'udienza del 4/3/2021, dopo la precisazione delle conclusioni, la causa era trattenuta in decisione dalla Corte, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..

Motivi della decisione

Il primo motivo di appello deve essere disatteso.

Infatti, come già correttamente evidenziato dal giudicante di prime cure, la sig.ra **CP_1** ha fornito adeguata prova della sua esclusiva titolarità dell'appartamento sito in Roma, Via Padre Massaruti n. 115, mediante la rituale produzione dell'apposito contratto di compravendita stipulato in data 30/3/2004 a rogito Notar **Persona_2** di Roma (rep. n. 13355), dal quale emerge incontestabilmente che in tale occasione soltanto lei, che si trovava in regime di separazione personale dei beni con il sig. **Pt_1** assunse la qualità di acquirente dell'immobile.

Ne consegue che, trattandosi di atto provvisto di adeguata forma scritta, richiesta dalla legge a pena di invalidità, spettava al sig. **Pt_1** che ne ha sostenuto la simulazione, fornire la prova dell'accordo simulatorio e, quindi, del negozio dissimulato, la quale avrebbe dovuto essere necessariamente resa attraverso la produzione in giudizio della c.d. "controdi chiarazione", debitamente sottoscritta da entrambe le parti o, quanto meno, dalla parte contro cui la stessa avrebbe dovuto essere prodotta.

Nel caso in questione, però, l'odierno appellante non ha mai prodotto nulla al riguardo.

In ogni caso, poi, la dimostrazione dell'asserita simulazione non potrebbe mai discendere –come pretenderebbe l'odierno appellante- dal fatto che entrambi i coniugi, in occasione della stipula dei due contratti di mutuo, avessero acquisito la qualità di parte mutuataria.

Premesso che proprio in ragione dell'esclusiva titolarità del bene la sig.ra **CP_1** intervenne agli atti anche in qualità di terzo datore di ipoteca, si osserva che l'assunzione anche da parte del sig. **Pt_1** dell'obbligo di restituire gli importi erogati a titolo di mutuo trova la sua giustificazione non solo nella comune intenzione di entrambi i coniugi di destinare l'immobile a casa familiare, ma ancor prima nell'obbligo di ciascuno dei coniugi -stante la comunione materiale e spirituale venuta ad esistenza a seguito del matrimonio- di contribuire alle necessità familiari in ragione delle proprie possibilità economiche (art. 143 c.c.): ne consegue che l'adempimento di tale obbligo di restituzione (peraltro osservato dal sig. **Pt_1** solo per un limitato periodo di tempo) non può assolutamente costituire il presupposto per ritenere dimostrata la circostanza della simulazione dell'intestazione del bene in capo alla sola sig.ra **CP_1** la quale invece avrebbe necessitato di una prova in termini estremamente rigorosi.

Analogamente, deve essere disatteso anche il secondo motivo di doglianza, con il quale l'appellante ha lamentato il mancato accertamento dell'esistenza di un rapporto di comodato in proprio favore.

Premesso che in primo grado il sig. **Pt_1** si limitò a prospettare l'eventualità dell'esistenza di un rapporto in tal senso solo nelle conclusioni, senza formulare alcuna specifica argomentazione al riguardo e, comunque, senza mai fornire una concreta dimostrazione in tal senso, si osserva che anche nell'attuale fase di impugnazione l'appellante è rimasto sostanzialmente inerte sul punto, limitandosi a sostenere che l'instaurazione di un rapporto di comodato scaturirebbe dal solo fatto dell'avvenuta adibizione dell'immobile a casa coniugale, quanto meno sino al momento dell'intervenuta separazione giudiziale dei coniugi.

Premesso che l'affermazione circa l'esistenza di tale rapporto è di per sé incompatibile con la pretesa avente ad oggetto la comproprietà dell'immobile, si osserva che la stessa è anche smentita dalla precedente ordinanza resa dal Tribunale di Roma, divenuta oramai definitiva, che dispose la reintegra della sig.ra **CP_1** nel possesso dell'immobile nei confronti dello stesso sig. **Pt_1**.

La circostanza che l'odierno appellante abbia avuto la possibilità di abitare l'immobile oggetto di causa fu la semplice conseguenza della decisione di entrambi i coniugi di adibire la casa ad abitazione familiare, senza che però tale destinazione di fatto abbia potuto comportare l'instaurazione di alcun contratto di comodato tra i coniugi, né l'insorgenza in capo al sig. **Pt_1** dopo la separazione dei coniugi ed il tenore del relativo provvedimento presidenziale, di un titolo che giustificasse la protrazione dell'occupazione dell'appartamento da parte di costui.

Logico corollario di tale affermazione è che la sig.ra **CP_1** al fine di riottenere la disponibilità dell'immobile di sua proprietà, stante l'inesistenza di un qualsiasi titolo in capo al sig. **Pt_1** che ne autorizzasse la protrazione dell'occupazione, era tenuta a chiedere unicamente la sua restituzione, senza che si rendesse necessario ottenere la risoluzione di un rapporto di comodato che, come già detto, non venne mai ad esistenza.

Per quanto concerne l'ultimo motivo di censura, con il quale l'appellante ha lamentato l'esistenza di un vizio di ultrapetizione del provvedimento impugnato, si osserva che effettivamente in primo grado la ricorrente non formulò mai nei confronti del sig. **Pt_1** una domanda di risarcimento del danno per occupazione "*sine titulo*", sicché risulta non corretta la statuizione del giudicante di prime cure che ha ritenuto di operare una compensazione (anch'essa mai chiesta) tra il preteso credito del sig. **Pt_1** ad ottenere la restituzione dei ratei di mutuo da lui stesso versati (azionato in via riconvenzionale) e quanto asseritamente spettante alla sig.ra **CP_1** per l'indebita occupazione del suo appartamento.

A ciò, poi, va aggiunto che l'odierna appellata anche nella presente fase del giudizio si è limitata a chiedere il rigetto della domanda del proprio ex coniuge, senza avanzare neanche in questa sede alcuna richiesta risarcitoria per la protrazione dell'illegittima occupazione da parte di quest'ultimo. Ciò premesso, si osserva che, in ogni caso, la richiesta del sig. **Pt_1** di ottenere la restituzione di quanto sopra non può essere accolta.

Infatti, alla luce delle risultanze di causa, si deve ritenere che i versamenti effettuati dall'odierno appellante -cui fanno da contraltare anche numerosi versamenti effettuati dalla sig.ra **CP_1** direttamente sul conto corrente personale del predetto, recanti un importo pari al rateo di mutuo e contraddistinti da un'apposita causale in tal senso (sul punto, vedi la documentazione prodotta dalle odierne parti processuali in occasione dell'esame dell'istanza di inibitoria, mai contestata da alcuno)- vennero comunque effettuati dal sig. **Pt_1** nella pienezza della comunione di vita instauratasi dopo il matrimonio ed in modo del tutto spontaneo, di talché può ritenersi che le relative somme siano state da lui corrisposte agli istituti bancari in adempimento di un'obbligazione naturale, come tale non ripetibile.

Tale valutazione risulta suffragata non solo dall'originaria comune intenzione di entrambi i coniugi di destinare l'immobile a casa familiare e, comunque, dal reciproco obbligo di contribuire alle esigenze della famiglia in ragione delle rispettive possibilità economiche, ma anche dal fatto che il sig. **Pt_1** -che, peraltro, non ha mai dato dimostrazione non solo delle asserite ragioni "*fiscali ed imprenditoriali*" che avrebbero indotto l'intestazione dell'appartamento in capo alla sola sig.ra **CP_1** ma neanche dei costi da lui sopportati per la ristrutturazione dell'appartamento e per i relativi arredi- non ha mai neanche adombrato l'esistenza di una sproporzione (per eccesso) dei pagamenti da lui effettuati per i ratei del mutuo, la quale, ove addotta, avrebbe comunque dovuto essere rapportata ai redditi da lui percepiti all'epoca dei singoli versamenti, al prezzo di acquisto del bene o all'ammontare della somma da lui complessivamente versata.

Pertanto, stanti gli obblighi di contribuzione all'epoca gravanti sui coniugi in ragione del matrimonio, e stante la mancata dimostrazione di una obiettiva sproporzione dei pagamenti effettuati, deve ritenersi che i versamenti posti in essere dal sig. **Pt_1** siano stati caratterizzati da spontaneità, con la conseguenza che può reputarsi che le somme in questione siano state effettivamente corrisposte in adempimento di un'obbligazione naturale non ripetibile.

Ne consegue che, seppur con diversa motivazione, va respinta anche la pretesa del sig. **Pt_1** volta ad ottenere la restituzione della somma di Euro 95.062,91,

Da quanto premesso deriva che l'appello, totalmente infondato deve essere rigettato.

Infine, per quanto riguarda la generica richiesta di risarcimento del danno avanzata dalla sig.ra **CP_1** nei confronti dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c. si ritiene che essa non possa essere accolta, non essendo ravvisabile, in capo alla parte soccombente, né un'effettiva consapevolezza dell'infondatezza della domanda, né un'obiettiva pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria intrapresa per contrarietà al diritto vivente o alla giurisprudenza consolidata.

Le spese del grado di appello seguono la soccombenza e, stante la non particolare difficoltà delle questioni giuridiche affrontate, sono liquidate nel minimo, come da dispositivo.

Trattandosi di causa iscritta a ruolo successivamente al 31-1-2013, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta l'appello proposto da **Parte_1** nei confronti di **Controparte_1** avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma depositata in data 2/3/2015;

rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta da **Controparte_1** nei confronti di **Pt_1** [...] ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;

condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del grado di appello, che vengono liquidate in Euro 7.795,00 per compensi professionali e in Euro 150,00 per esborsi, oltre accessori come per legge;

dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.

Così deciso in Roma, lì 7/7/2021.

Il Consigliere rel.
dott. Giuseppe Staglianò

Il Presidente
dott. Giampiero Barrasso